



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

Fórum Des. Edgar Lassance Cunha. Endereço: Av. Cláudio Sanders, 193 – 3º Andar. Centro, Ananindeua - PA,
67030-325. Telefone: (91) 3201-4961

PROCESSO: 0825625-52.2022.8.14.0006

PARTE REQUERENTE: Nome: JUDITE MENDES DE ARAUJO

Endereço: Rodovia BR-316, Km 3, 1835, ap 501 , Bloco C, Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP:
67113-901

Nome: FRANCISCO ALVES DE SOUSA

Endereço: Rodovia BR-316 Km 3, 1835, ap 501 , Bloco C, Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP:
67113-901

Nome: CÉLIA RAMOS SOUSA BATISTA

Endereço: Rodovia BR-316, Km 3, 1835, ap 501 , Bloco C, Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP:
67113-901

PARTE REQUERIDA: Nome: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MARIA MENDES

Endereço: Rodovia Br 316, KM 03,, 1835, Residencial Maria Mendes, Guanabara, ANANINDEUA - PA - CEP:
67110-040

ASSUNTO: [Pagamento em Consignação]

CLASSE: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)

SENTENÇA

Cuida-se de **Embargos de Declaração** opostos por FRANCISCO ALVES DE SOUSA e JUDITE MENDES DE ARAÚJO DE SOUSA em face de sentença anteriormente prolatada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento em epígrafe, que julgou improcedente a pretensão consignatória deduzida em juízo, por reconhecer a ausência de recusa injustificada do credor em receber os valores supostamente devidos.

Os embargantes sustentam, em apertada síntese, que a sentença padece de omissões e contradições, requerendo o seu esclarecimento para fins de prequestionamento, apontando

supostas matérias fáticas e jurídicas que, segundo alegam, teriam sido desconsideradas no decisorio.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A interposição dos embargos de declaração está prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

- I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
- II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
- III – corrigir erro material.

Ocorre que, ao compulsar os autos e cotejar o teor dos presentes embargos com a sentença embargada, constata-se, com clareza solar, que os embargantes não apontam propriamente qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Ao revés, intentam verdadeira rediscussão do mérito da controvérsia já solucionada, sob o pretexto de supostas omissões.

A via eleita, portanto, mostra-se manifestamente **inadequada**, uma vez que não se destina a revisar ou reformar o entendimento do juízo, tampouco a propiciar nova manifestação sobre aspectos já enfrentados e devidamente fundamentados. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria meritória, tampouco constituem sucedâneo recursal apropriado para fins de reapreciação do decisorio.

Ressalte-se que eventual insurgência contra o mérito da sentença deverá ser veiculada por meio do recurso apropriado, conforme preconiza o sistema recursal vigente.

Ante o exposto, com base no art. 1.022 do CPC, **INDEFIRO os embargos de declaração**, por visarem rediscutir matéria já decidida e utilizarem-se de meio processual manifestamente inadequado para a pretensão deduzida.

P.R.I.C.

Servirá a presente como **MANDADO DE INTIMAÇÃO**, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua